PERJANJIAN PEKERJA BEBAS: JURUGAMBAR

PERJANJIAN PEKERJA BEBAS ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 27 April 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **KOPI KITA SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-1000), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 1, Jalan Contoh Kopi, 50450 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Klien**"); dan

(2) **ENCIK HAFIZ CONTOH** (No. K/P: SAMPLE-000000), seorang jurugambar bebas yang beralamat di No. 6, Jalan Contoh 7/3, Taman Contoh, 47100 Puchong, Selangor (selepas ini disebut "**Jurugambar**").

LATAR BELAKANG

(A) Klien menjalankan dua belas buah kafe dan sebuah kilang pemanggangan kopi, dan memerlukan gambar berkualiti untuk pemasaran, laman web dan media sosial.

(B) Jurugambar menyediakan perkhidmatan fotografi makanan dan produk secara bebas, dan bersetuju untuk menerima tugasan daripada Klien di bawah perjanjian rangka ini.

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Tugasan**" bermaksud sesuatu sesi fotografi yang dipersetujui oleh pihak-pihak melalui borang tempahan bertulis, termasuk melalui e-mel.

"**Gambar**" bermaksud semua gambar, fail mentah yang dipilih dan fail akhir yang disunting yang dihasilkan oleh Jurugambar dalam sesuatu Tugasan.

"**Tempoh Rangka**" bermaksud tempoh dua belas (12) bulan dari 27 April 2026 hingga 26 April 2027.

2. PERKHIDMATAN

2.1 Dalam Tempoh Rangka, Klien boleh menempah Jurugambar bagi Tugasan dari semasa ke semasa. Klien tidak wajib membuat sebarang tempahan, dan Jurugambar tidak wajib menerima tempahan yang bertindih dengan komitmen sedia ada, tetapi akan memberi jawapan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

2.2 Setiap borang tempahan hendaklah menyatakan tarikh, lokasi, bilangan jam, jenis gambar yang diperlukan dan tarikh penghantaran.

2.3 Jurugambar hendaklah membawa peralatan sendiri, menyampaikan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) gambar yang telah disunting bagi setiap sesi separuh hari, dan menghantar fail dalam resolusi tinggi dan resolusi web dalam masa tujuh (7) hari bekerja selepas sesi.

2.4 Jurugambar ialah kontraktor bebas, bukan pekerja Klien. Jurugambar bertanggungjawab ke atas cukai, caruman dan insurans sendiri, dan bebas menerima kerja daripada pihak lain.

Sample document for testing. All parties are fictional.

3. YURAN DAN PEMBAYARAN

3.1 Klien hendaklah membayar Jurugambar kadar harian sebanyak RM 900.00 bagi sesi sehari penuh (sehingga lapan (8) jam), dan RM 500.00 bagi sesi separuh hari (sehingga empat (4) jam).

3.2 Jurugambar hendaklah mengeluarkan invois selepas penghantaran Gambar. Klien hendaklah membayar setiap invois yang sah dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan invois.

3.3 Perbelanjaan luar biasa seperti pengangkutan di luar Lembah Klang dan sewaan studio dibayar balik atas kos sebenar jika diluluskan secara bertulis oleh Klien sebelum perbelanjaan dibuat.

3.4 Kadar di atas tidak termasuk cukai jualan atau perkhidmatan, jika terpakai.

4. PEMBATALAN

4.1 Jika Klien membatalkan sesuatu Tugasan lebih daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh sesi, tiada bayaran dikenakan.

4.2 Jika Klien membatalkan antara tujuh (7) hari hingga dua puluh empat (24) jam sebelum sesi, Klien hendaklah membayar lima puluh peratus (50%) daripada yuran sesi.

4.3 Jika Klien membatalkan dalam masa kurang daripada dua puluh empat (24) jam, atau Jurugambar tiba tetapi sesi tidak dapat dijalankan kerana sebab dari pihak Klien, Klien hendaklah membayar seratus peratus (100%) yuran sesi.

4.4 Jika Jurugambar membatalkan Tugasan, Jurugambar hendaklah memaklumkan Klien secepat mungkin dan, jika boleh, mencadangkan jurugambar pengganti yang setaraf. Jurugambar tidak berhak menerima bayaran bagi sesi yang dibatalkannya.

5. HAK CIPTA DAN PENGGUNAAN GAMBAR

5.1 Apabila Klien membuat bayaran penuh bagi sesuatu Tugasan, hak cipta dalam Gambar bagi Tugasan itu diserahkan kepada Klien, dan Klien boleh menggunakannya dalam apa-apa media, di mana-mana sahaja, tanpa had masa.

5.2 Jurugambar mengekalkan hak untuk menyertakan Gambar dalam portfolio dan laman webnya, serta media sosialnya sendiri, selepas Klien menerbitkannya buat kali pertama atau selepas tiga puluh (30) hari dari penghantaran, mengikut mana-mana yang lebih awal. Jurugambar tidak akan menggunakan Gambar untuk tujuan iklan bagi pihak ketiga.

5.3 Klien hendaklah memberikan kredit kepada Jurugambar apabila Gambar diterbitkan di media sosial dan dalam bahan cetak yang sesuai, tetapi kegagalan yang tidak disengajakan tidak dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian.

5.4 Jurugambar menjamin bahawa Gambar adalah hasil kerjanya sendiri dan tidak melanggar hak pihak ketiga. Klien menjamin bahawa ia mempunyai hak untuk mengambil gambar di lokasi yang ditetapkan oleh Klien, dan akan mendapatkan kebenaran model dan pekerjanya yang muncul dalam gambar.

5.5 Fail mentah yang tidak dipilih kekal milik Jurugambar, dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran Klien.

Sample document for testing. All parties are fictional.

6. KERAHSIAAN DAN DATA PERIBADI

6.1 Jurugambar hendaklah merahsiakan maklumat bukan awam Klien, termasuk tarikh pelancaran produk, menu baharu dan maklumat kewangan, semasa Tempoh Rangka dan selama dua (2) tahun selepas itu.

6.2 Jika Jurugambar memproses data peribadi pekerja atau pelanggan Klien, termasuk gambar yang mengenal pasti individu, Jurugambar hendaklah berbuat demikian hanya untuk Tugasan dan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

7. TANGGUNGJAWAB

7.1 Setiap pihak bertanggungjawab ke atas kerugian langsung yang disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian ini olehnya. Tiada pihak bertanggungjawab ke atas kerugian tidak langsung atau kehilangan keuntungan.

7.2 Jumlah tanggungjawab setiap pihak di bawah Perjanjian ini dihadkan kepada jumlah yuran yang dibayar atau kena dibayar dalam dua belas (12) bulan sebelum tuntutan, kecuali bagi penipuan, kecuaian yang menyebabkan kematian atau kecederaan, dan pelanggaran kerahsiaan.

7.3 Jurugambar bertanggungjawab ke atas peralatannya sendiri. Klien akan memastikan tempat sesi selamat.

8. TEMPOH DAN PENAMATAN

8.1 Perjanjian ini bermula pada Tarikh Berkuat Kuasa dan berterusan sehingga 26 April 2027, melainkan ditamatkan lebih awal.

8.2 Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberi notis bertulis empat belas (14) hari kepada pihak yang satu lagi.

8.3 Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian dengan serta-merta jika pihak yang satu lagi melanggar syarat penting dan gagal membetulkannya dalam masa tujuh (7) hari selepas notis bertulis.

8.4 Penamatan tidak menjejaskan bayaran bagi Tugasan yang telah siap, dan Klien hendaklah membayar bagi Tugasan yang telah dijalankan sehingga tarikh penamatan.

9. UNDANG-UNDANG DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

9.1 Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia, termasuk Akta Kontrak 1950.

9.2 Pihak-pihak akan cuba menyelesaikan sebarang pertikaian secara rundingan dalam masa tiga puluh (30) hari. Jika tidak berjaya, mahkamah di Kuala Lumpur mempunyai bidang kuasa.

10. AM

10.1 Perjanjian ini ialah perjanjian lengkap antara pihak-pihak. Sebarang pindaan hendaklah secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

10.2 Notis hendaklah secara bertulis dan dihantar ke alamat di atas atau melalui e-mel kepada alamat yang diberikan secara bertulis oleh setiap pihak.

10.3 Jika mana-mana peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain kekal berkuat

Sample document for testing. All parties are fictional.

kuasa. Jurugambar tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis Klien.

DITANDATANGANI oleh pihak-pihak pada tarikh yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

Untuk dan bagi pihak KOPI KITA SDN. BHD.

Nama: Cik Lim Contoh Jawatan: Pengarah Urusan

Ditandatangani oleh Jurugambar

Nama: Encik Hafiz Contoh No. K/P: SAMPLE-000000

Saksi: Encik Ravi Contoh, Ketua Pegawai Kewangan

Sample document for testing. All parties are fictional.